



Conselho Diretivo

CIRCULAR Nº 004/2017

ABERTURA DE DELEGAÇÕES / SUCURSAIS DE DESPACHANTES ADUANEIROS

Havendo necessidade de regulamentar a abertura das Delegações/Sucursais dos Despachantes Aduaneiros e proceder a regularização dos diversos escritórios actualmente existentes de forma irregular em todo território nacional, o Conselho Directivo reunido em sessão ordinária, ao abrigo das alíneas a) e t) do artigo 52º. do Decreto nº 16/2011 de 26 de Maio, deliberou:

Artigo 1

Estão autorizadas as Sociedades de Despachantes Aduaneiros e aos Despachantes Aduaneiros independentes, a abertura de Delegações/Sucursais em qualquer parte do território nacional.

Artigo 2

O pedido para a abertura da Delegação/Sucursal deve ser formulado ao Director Geral das Alfândegas em conformidade com o Decreto nº 18/2011 de 26 de Maio e com o Estatuto da Câmara dos Despachantes Aduaneiros de Moçambique.

Artigo 3

O Despachante Aduaneiro autorizado pela DGA para a abertura de sucursal ou delegação deve formalizar na CDA, juntando para o efeito os seguintes documentos:

- a) Requerimento do pedido dirigido ao Presidente da CDA.

- b) Carta de compromisso do Despachante Independente do escritório principal/Sede, que pretende abrir a delegação, com indicação clara do seu representante, podendo ser, um Despachante Aduaneiro ou Ajudante de Despachante e assumindo toda a responsabilidade nos termos do Decreto nº18/2011 de 26 de Maio.
- c) Em caso de ser um Ajudante de Despachante deve ser registado na CDA nos termos do Regulamento Interno da Câmara dos Despachantes.
- d) Relatório de vistoria a ser Aprovado pela Direção Regional das Alfândegas do local onde se situa a Delegação Regional.
- e) Relatório de Vistoria da CDA.

Artigo 4

O Despachante Aduaneiro representante só pode assumir 1 (um) compromisso de representar outro Despachante Aduaneiro, na região onde se pretende instalar a Delegação/Sucursal.

Artigo 5

1. O compromisso referido no artigo anterior, diz respeito apenas aos Despachantes Aduaneiros Independentes – I.
2. Estão proibidos de assumir o compromisso de representar as Sucursais/ Delegações dos Despachantes Aduaneiros, as Sociedades de Despachantes Aduaneiros e os Despachantes Aduaneiros portadores de cédula A e Z.

Artigo 6

1. A presente circular não tem efeitos retroativos, devendo as sucursais existentes apresentarem apenas a carta de compromisso referida na alínea b) do artigo 3 da presente circular e se conformar com as disposições abaixo.
2. As Sociedades de Despachantes, estão dispensadas de apresentação da carta de compromisso, devendo juntar cópias das cédulas dos Despachantes Aduaneiros residentes na sucursal.
3. É obrigatório que as Delegações / Sucursais dos Despachantes Aduaneiros irregulares existentes, solicitem junto à CDA a respectiva vistoria, e indicação expressa do representante.

4. A certificação do disposto do número anterior é feita perante a Direção Regional das Alfândegas com o visto dos escritórios Regionais da CDA.
5. É obrigatório que em cada Região do País, a Delegação/Sucursal da Sociedade de Despachantes, esteja representada por pelo menos 1 (um) Despachante – Sócio.
6. As Sociedades dos Despachantes Aduaneiros podem abrir Delegações/Sucursais, sendo representados por um Ajudante de Despachante, desde que para o efeito apresentem a Carta Compromisso de indicação do mesmo assinado por todos os sócios ou por quem o mandato da Sociedade permite para o efeito.

Artigo 7

1. É concedido o prazo de 60 dias, a contar da data da entrada em vigor da presente Circular, para que as Delegações/ Sucursais das Sociedades de Despachantes Aduaneiros e de Despachantes Aduaneiros Independentes existentes, se conformem com a presente Circular.
2. A falta de observância do referido no parágrafo anterior implica o encerramento imediato da Delegação/Sucursal.

Artigo 8

O funcionamento das Delegações sem observância do plasmado nesta circular implica sancionamento disciplinar à Sociedade, aos Despachantes Aduaneiros Independentes e ao Despachante substituto, quando seja o caso, sem prejuízo do determinado no artigo anterior.

Artigo 9

Cada Delegação/Sucursal do Despachante Aduaneiro Independente e da Sociedade de Despachantes representado por um Ajudante Aduaneiro estarão sujeitos ao pagamento mensal à CDA do valor de 3.500,00mt (Três Mil e Quinhentos Meticais) estando isento de qualquer pagamento as Sociedades de Despachantes que estejam representados por um dos Sócios. Este valor será considerado como receita eventual nos termos da alínea i) do artigo 59 dos Estatutos da CDA aprovado pelo Decreto nº 16/2011, de 26 de Maio.

Artigo 10

1. Na falta de pagamento do valor da mensalidade de qualquer escritório designado de Delegação/Sucursal do Despachante Aduaneiro e/ou Sociedade de Despachantes, serão aplicadas por analogia consequências previstas à falta de pagamento de quotas.
2. Em caso de reincidência, a CDA pode mandar encerrar a Sucursal.

Artigo 11

1. É reincidente o escritório da Sucursal de Despachante Aduaneiro e/ou Sociedade de Despachantes que não paga a taxa da Delegação/Sucursal por um período de 2 meses consecutivos mesmo que tenha as quotas do despachante pagas.
2. Verifica-se também reincidência, quando o Despachante Aduaneiro efectua o pagamento com atraso superior a 30 dias e de forma alternada durante um semestre.

Artigo 12

1. Dá direito à multa de 10% do valor referido no artigo 9, quando se verifica reincidência.
2. O pagamento do valor da multa, efectua-se junto com a prestação mensal, que diz respeito ao mês seguinte.
3. A falta de pagamento da multa implica a aplicação do estabelecido no artigo 10 da presente Circular.

Artigo 13

Apresente circular produz efeitos a partir da data da sua assinatura.

Maputo, 4 de Setembro de 2017

O Presidente da CDA

Dr. Dixon Chongo

